

소방전술 -2 제3편 화재조사실무 — 제1장 화재조사의 개요(1) 화재정의·조사성격/목적/범위/절차(4단계)·유관기관5곳 (본문 257~265p)

핵심 개념

화재조사법상 화재란 사람의 의도에 반하거나 고의과실에 의해 발생하는 연소현상으로서 소화필요성이 있는 현상 또는 의도에 반해 발생확대된 화학적 폭발현상이다.

제3편 화재조사실무 — 제1장 화재조사의 개요 — 제1절 화재의 정의

화재의 정의는 여러 법률·기관마다 다르게 규정되지만, 소방기관의 공식정의는 「소방의 화재조사에 관한 법률」에 명시돼 있다.

화재조사법상 화재의 정의 (필수 암기)

「화재」란 사람의 의도에 반하거나 고의 또는 과실에 의하여 발생하는 연소현상으로서 소화할 필요성이 있는 현상 또는 사람의 의도에 반하여 발생하거나 확대된 화학적인 폭발현상을 말함
연소가 아닌 것: 금속의 용융(산화아닐), 금속의 녹(장시간이라 빛열없음), 핵융합/핵분열(산화아닐)
화학적 폭발현상을 화재범주에 포함한 것은 2017.1.1. 국가화재분류체계 혁신안부터(단순 물리적 파열인 보일러파열 등은 제외)

시험 포인트

화재정의 요건 4가지(의도반함/연소현상/소화필요성/화학적폭발포함) 중 "금속용융·녹·핵융합/핵분열은 연소가 아니다"는 예외를 정확히 기억. 화학적폭발 포함시점 "2017.1.1"도 암기.

제2~3절 화재조사의 성격·목적

화재조사는 「소방의 화재조사에 관한 법률」에 근거하며 자연과학적·전문직업적 이해와 여러 법률관계(소방법·형사법·민사법·제조물책임법)가 결합된 복잡한 업무다.

화재조사법 제정 배경과 목적

2021.6.8 제정, 2022.6.9 시행. 기존엔 화재조사자격·화재합동조사단운영·감정기관지정 등 규정 미비 — 독자적 법률로 과학적·전문적 화재조사체계 구축
목적: 화재행정조사(경찰수사와 성격다름). 화재원인조사(발화원인/발견통보/초기소화/연소상황/피난상황/소화설비상황)+화재피해조사(인명/재산피해) → 예방정책·홍보·진압대책 자료로 활용

시험 포인트

화재조사법 제정(2021.6.8)과 시행(2022.6.9) 날짜, 그리고 "행정조사이지 범죄수사가 아니다"라는 성격규정을 정확히 기억.

제4~5절 화재조사의 범위 및 절차·유관기관

화재조사의 범위·절차와 유관기관:

화재조사 4단계 절차 (필수 암기)

1)현장출동중조사(접수/출동중상황파악) → 2)화재현장조사(발화원인/연소상황/피해상황) → 3)정밀조사(감식·감정·원인판정) → 4)화재조사결과보고

유관기관 5곳과 역할

경찰: 방화·실화 범죄수사(형법164~171조), 소방과 협력의무

전기·가스안전공사: 법적권한없이 자사이익(원인규명·사고예방)목적

보험회사: 보험금편취방화 방지, 적정보상

민간회사(제조물책임법 2002.7.1시행): 제품하자보상·개선

학계·기타: 연구·장비개발

시험 포인트

화재조사 4단계(출동중조사→현장조사→정밀조사→결과보고) 순서를 정확히 암기 — 뒤에 나올 SOP식 단계와 유사한 구조.